

ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL VI

MORADIA

Quando a lei trouxe um capítulo especial, uma sessão, sobre direito à moradia, ela o fez por chegar à conclusão de que a população negra no nosso país, infelizmente ela habita locais que não têm a menor condição de habitabilidade, por falta de saneamento básico, de serviços públicos essenciais e básicos. Então essa lei traz todo um conjunto normativo a fim de modificar essas condições de moradia, trazer não só um local para as pessoas morarem, mas que esse local tenha dignidade.

Esse processo de ocupação urbano se deveu principalmente ao nosso passado histórico, quando os escravos foram libertos e não houve uma correspondente integração social.

- **Reintegração à dinâmica urbana** da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processos de degradação.
- Compreende a infraestrutura urbana e equipamentos comunitários associados.
- Reorientação de políticas no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). Participação de **lideranças** nos conselhos constituídos para aplicação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) – **estados, DF e Municípios** devem estimular e facilitar.

Esse Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) é um sistema nacional, um sistema que não foi criado pela nossa lei de igualdade racial, ele já existia antes. O que nossa lei está trazendo são algumas modificações e inserções nesse Sistema que já existia antes. Esse sistema tem relação com a construção, com a entrega de unidades populares e unidades habitacionais para a população mais carente, existe para atender a toda a sociedade. A lei dispõe que, para esse sistema, é necessária a participação de lideranças nos conselhos constituídos para aplicação do FNHIS. Para que esse sistema consiga construir essas habitações e entregar, é necessário ter dinheiro. Esse recurso vem de um fundo em que são alocados os recursos para viabilizar determinada política pública.

Esse fundo deverá ser aplicado e uma hora ou outra deverão decidir onde serão aplicados os recursos desse fundo. Imagine, por exemplo, em Brasília, regiões como Sol Nascente,

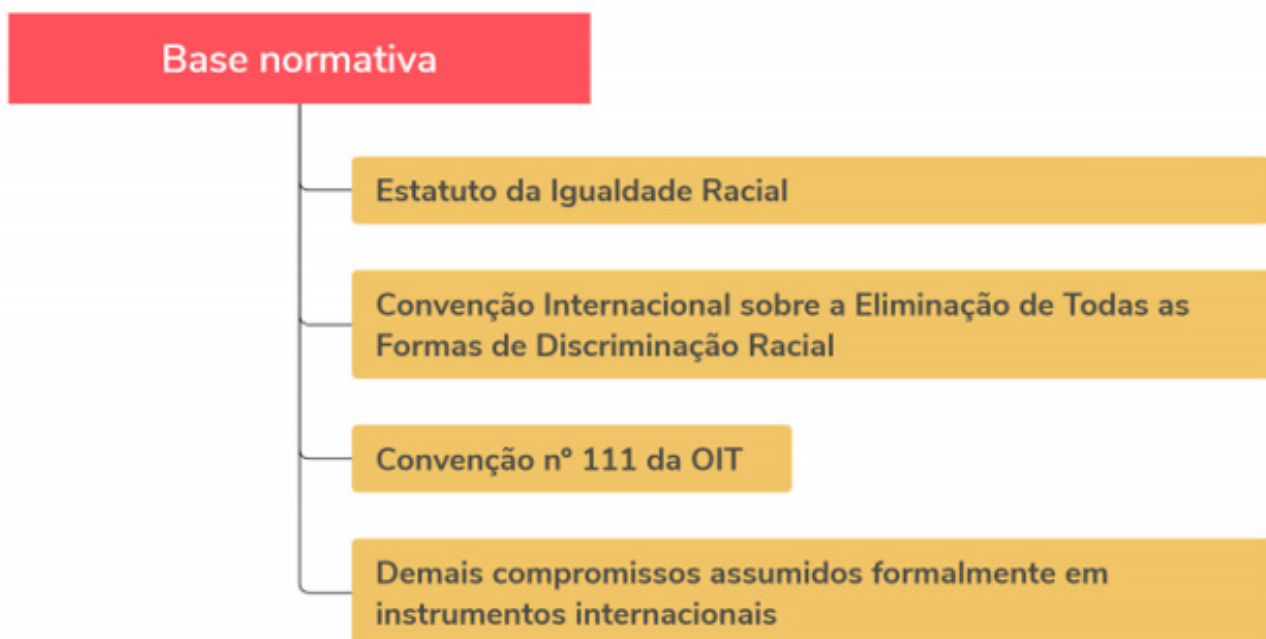


ANOTAÇÕES

Estrutural, as regiões mais carentes. Deverá haver uma decisão de em qual local entregará essas habitações. Para haver essa escolha, quem decide deve ser assessorado. E quem dá esse assessoramento, recomendações ao decisor, o gestor público? É o conselho. Então existem conselhos, que são estruturas institucionais que reúnem tanto representantes do estado, quanto representantes da sociedade que vão se reunir e debater e fazer recomendações. O conselho não decide, apenas se reúne, discute e manda uma recomendação. E segundo nossa lei, haverá participação de lideranças negras nesses conselhos. O que a lei fez foi nada mais que assegurar que nos conselhos dos estados, do DF e dos municípios, que irão debater e fazer recomendações sobre aplicação desse fundo de habitação social, haverá participação de lideranças da população negra nessa parte do conselho que tem integrantes da sociedade, para que de alguma maneira a voz da população negra seja levada e isso influencie a montagem, a escolha do direcionamento desses programas habitacionais.

Trabalho

Aqui é a base normativa (as influências) das ações voltadas para o mercado de trabalho da população negra:



ANOTAÇÕES

Essa base normativa influenciará as políticas públicas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de trabalho.

A Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial é uma convenção da ONU, que foi ratificada pelo Brasil e decretada no nosso Direito interno. Algo muito importante: alguns concursos a exigem. Mas uma coisa é certa, algo que sempre cai é o nosso estatuto da igualdade racial.

A Convenção n. 111 não é especificamente voltada para a questão da discriminação racial; é voltada para todos os tipos de discriminação no mercado de trabalho.



DIRETO DO CONCURSO

22. (ADAPTADA/IESES/BAHIAGÁS/ANALISTA/2016) O Brasil, no tocante à inclusão da população negra no mercado, tem por fundamento legal a CF, a Lei n. 12.288/2010, os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de Discriminação Racial e todos os compromissos assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional.

Trabalho

As ações afirmativas são obrigação do poder público, então o Estado tem que promovê-las. Por exemplo, contratação no setor público por meio de concurso público tem que ter ação afirmativa, não é a toa que há uma lei de 2014 que traz as cotas raciais para a seleção via concursos públicos. Porém, as empresas não são obrigadas. Como o estado fará para que as empresas promovam ações afirmativas nas suas contratações, oportunidades? Ele fará de outra maneira, pois obrigar ele não pode. Então ele faz via incentivos, como o incentivo fiscal.

- O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a **implementação de medidas com vistas à promoção da igualdade nas contratações do setor público** e o **incentivo** à adoção de medidas similares **nas empresas e organizações privadas**.



15m

ANOTAÇÕES

- O **Poder Executivo federal** poderá implementar critérios para provimento de **cargos em comissão e funções de confiança** destinados a ampliar a participação de negros, buscando **reproduzir a estrutura da distribuição étnica** nacional ou, quando for o caso, estadual, observados os dados demográficos oficiais.

Obs.: o poder público tem a obrigação de implementar cotas, por exemplo, para prover cargos efetivos em empregos públicos, mas o mesmo não pode se dizer em relação às funções e cargos de confiança. Nesse caso é diferente, pois a Lei n. 12.288/2010 foi feita pelo poder Legislativo. Temos a norma voltada para o poder Executivo federal, mas como uma lei que veio do legislativo trará uma norma para o poder Executivo de maneira a restringir obrigatoriamente a convivência e oportunidade do poder executivo em nomear para cargos em comissão e funções de confiança, que são cargo e funções de livre nomeação e livre exoneração, de maneira a restringir essa margem de mérito administrativo, de discricionariedade que o poder executivo tem? Isso seria um contrassenso, até um tipo de interferência indevida. Então o legislador não quis se intrometer nessa esfera de discricionariedade do poder Executivo. Por isso, nesse caso, ele colocou a palavra PODERÁ e não a palavra DEVERÁ.

Já no caso do Ministério Público, a criação de cotas em concursos públicos foi feita por meio de uma resolução do CNMP, então foi uma resolução que obrigou os concursos do MP a terem cotas, pois nossa lei de cotas em concursos públicos não fala do Ministério Público. Porém, nessa resolução, também não coloca o **deverá** quando cita os cargos de confiança, e sim **poderá**.



Trabalho e Gênero

O legislador se preocupou em trazer uma disposição específica com relação a gênero, pois chegou à conclusão de que existe uma desigualdade de gênero e raça. As mulheres negras ocupando as piores posições, recebendo a menor quantidade de oportunidades. Por conta disso, a nossa lei trouxe uma previsão especial para atender às mulheres negras.

- As ações afirmativas assegurarão o princípio da **proporcionalidade de gênero**.

ANOTAÇÕES

É importante termos as ações afirmativas, por exemplo, cotas para a população negra, mas o ideal é que nós tenhamos subcotas, que assegurem a proporcionalidade de gênero. De maneira que eu tenho uma cota geral para a população negra e uma cota dentro da cota. Uma cota específica para a mulher negra.

- Ações afirmativas para mulheres negras nas políticas de acesso ao crédito.
- Campanhas de **sensibilização** contra a **marginalização da mulher negra** no trabalho artístico e cultural.

Trabalho – Ações de Fomento

- Elevar a escolaridade e a qualificação profissional nos setores da economia que contém com alto índice de ocupação por trabalhadores negros de baixa escolarização.

Por exemplo: no setor canavieiro temos, em sua larga maioria, força de trabalho manual. E essas pessoas que trabalham nesses setores têm, quase todas, baixo índice de escolaridade. Como o poder público pode trazer um fomento?

O poder público pode, por exemplo, oferecer redução da carga tributária dessas empresas de cana como um incentivo para que elas permitam, por exemplo, a construção de uma escola dentro do canavial para que os funcionários possam, durante seu horário de trabalho ou até antes de começar a trabalhar, ter uma aula de alfabetização para conseguir se alfabetizar. Isso é um exemplo de uma ação de fomento.

- O **Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat)** formulará políticas, programas e projetos voltados para a **inclusão da população negra no mercado de trabalho** e orientará a **destinação de recursos** para seu financiamento.

O fundo de amparo ao trabalhador é uma espécie de conta em que ficam alocados os recursos que serão direcionados para a geração de oportunidades para o mercado de trabalho.

O Codefat é uma estrutura que estava vinculada ao antigo Ministério do Trabalho. Como hoje foi rebaixado a uma secretaria do Ministério da Economia, fica vinculado à Secretaria do Trabalho, que está dentro do Ministério da Economia. Mas é um órgão que serve para atender toda a população brasileira, é um órgão geral de políticas de trabalho em geral. Nesse caso, a lei está dispondo que esse conselho, que vai deliberar em relação ao direcionamento desses recursos para políticas de acesso ao mercado de trabalho, formulará políticas, pro-

ANOTAÇÕES

gramas e projetos voltados para a inclusão da população negra no mercado de trabalho e orientará a destinação de recursos para o financiamento dessas políticas de inclusão da população negra.

Cuidado com isso, pois na Política de Igualdade Racial temos alguns órgãos relacionados especificamente à população negra. Por exemplo, existe a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), que fica no Ministério dos Direitos Humanos; antigamente ficava na Presidência, vinculada diretamente à Presidência da República. É uma secretaria que foi criada apenas para pensar, formular, planejar e executar políticas de igualdade racial. O que não é o caso do Codefat, que apesar de ser um órgão que tenha na sua responsabilidade políticas de trabalho em geral, ele recebeu a atribuição adicional de formular políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de trabalho, direcionar recursos para essas políticas. Muito cuidado, pois pode cair em provas dizendo que essa atribuição é da SEPPIR, mas são atribuições do CODEFAT.

- Programas de financiamento de pequenas e médias empresas estimularão a promoção de **empresários negros**.

Meios de Comunicação

- Produção de filmes e programas de televisão: oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos negros.

Obs.: não se aplica aos filmes e programas que abordem especificidades de grupos étnicos determinados.

Isso é importante, pois nas novelas, por exemplo, quando a população negra aparecia, era sempre na condição de escravo, empregada doméstica, motorista, jardineiro. Sem menosprezar essas profissões, mas essas novelas não representavam a população negra ocupando postos que são socialmente de maior prestígio, como cargos públicos, promotor, empresário etc. Portanto, a população negra tem de ser incluída nos programas de TV e, apesar da lei não falar expressamente, deve ser representada de todas as formas, de maneira a trazer também uma noção de que a população negra pode ocupar cargos de prestígio.

ANOTAÇÕES

A Administração Pública Federal, direta e indireta, deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros nas produções contratadas.

Portanto, a lei abarca tanto os órgãos de governo, quanto as empresas públicas, sociedades econômicas de economia mista, autarquias e fundações.



DIRETO DO CONCURSO

25. (ADAPTADA/IDECAN/2019/AGU/ADMINISTRADOR) As entidades da Administração Pública Federal, exceto as empresas públicas e sociedades de economia mista, deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário.



COMENTÁRIO

Não se aplica caso o filme ou programa aborde alguma especificidade de grupos étnicos determinados. Se for, por exemplo, uma produção audiovisual sobre a imigração japonesa para o Brasil, que é sobre um grupo étnico específico, não terá obrigação de contratar artistas negros.

GABARITO

22. C

25. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
